Gesellschaftsvertrag

PrivateMind GmbH

> **Entwurf — Stand Juli 2026** Dieser Entwurf dient als Arbeitsgrundlage für das Notargespräch. Er ersetzt keine Rechtsberatung und entfaltet keine Rechtswirkung vor notarieller Beurkundung.

---

§ 1 Firma und Sitz

(1) Die Gesellschaft führt die Firma:

PrivateMind GmbH

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in **Dresden**.

---

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens sind:

- Entwicklung, Vertrieb und Betrieb von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI), insbesondere lokaler KI-Infrastruktur und KI-Appliances für Unternehmen;
- Entwicklung und Vertrieb von Software, insbesondere von Anwendungen zur Verwaltung, Steuerung und Nutzung großer Sprachmodelle (Large Language Models);
- Erbringung von IT-Dienstleistungen, insbesondere Beratung, Implementierung, Konfiguration, Wartung und Support von IT-Systemen und KI-Infrastruktur;
- Handel mit Hardware, Computern, Servern und elektronischen Geräten;
- Schulungs- und Weiterbildungsleistungen im Bereich Informationstechnologie und künstliche Intelligenz;
- Technologieberatung sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm zu dienen geeignet sind. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten sowie Tochterunternehmen gründen.

---

§ 3 Stammkapital und Geschäftsanteile

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt:

€ 25.000,00 (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro)

(2) Das Stammkapital wird von dem Gründer wie folgt übernommen:

Gesellschafter	Wohnort	Geschäftsanteil (Nennbetrag)	Anteil am Stammkapital
Raffael Reichelt	Dresden	€ 25.000,00	100 %

(3) Der Geschäftsanteil ist voll in bar zu erbringen. Die Stammeinlage ist vor Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister in voller Höhe zur freien Verfügung der Geschäftsführung einzuzahlen.

---

§ 4 Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezember).

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister und endet am 31. Dezember desselben Jahres (Rumpfgeschäftsjahr).

---

§ 5 Geschäftsführung und Vertretung

(1) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern erfolgt durch Gesellschafterbeschluss.

(2) Zum Geschäftsführer wird bestellt:

Raffael Reichelt, geboren am 22. Februar 1964, wohnhaft in Dresden

(3) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten, sofern die Gesellschafterversammlung nicht einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt.

(4) Dem Geschäftsführer kann durch Gesellschafterbeschluss Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB (Insichgeschäfte) erteilt werden.

(5) Der Geschäftsführer ist berechtigt, für die Gesellschaft alle Rechtsgeschäfte und Handlungen vorzunehmen, die der Betrieb eines Unternehmens des Gesellschaftszwecks mit sich bringt.

(6) Für folgende Maßnahmen bedarf der Geschäftsführer der vorherigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung:

a) Erwerb, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten;
b) Aufnahme von Darlehen oder sonstigen Krediten, die im Einzelfall einen Betrag von € 50.000,00 übersteigen;
c) Beteiligung an anderen Unternehmen oder deren Erwerb;
d) Gründung von Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen;
e) Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dauerschuldverhältnissen mit einer Laufzeit von mehr als zwei Jahren oder einem Jahreswert von mehr als € 25.000,00.

---

§ 6 Gesellschafterversammlung

(1) Die Gesellschafterversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft. Ihre Beschlüsse sind für die Geschäftsführung bindend.

(2) Die ordentliche Gesellschafterversammlung findet einmal jährlich, spätestens acht Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres, statt.

(3) Außerordentliche Gesellschafterversammlungen können von der Geschäftsführung oder von Gesellschaftern, die zusammen mindestens 10 % des Stammkapitals halten, einberufen werden.

(4) Gesellschafterversammlungen werden durch die Geschäftsführung mit einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich (Brief, Telefax oder E-Mail) unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung einberufen.

(5) Beschlüsse können auch schriftlich, per Telefax oder in Textform (E-Mail) gefasst werden, sofern kein Gesellschafter widerspricht (§ 48 Abs. 2 GmbHG).

(6) Bei der Gesellschaft mit einem einzigen Gesellschafter kann dieser alle Beschlüsse allein fassen. Er hat über die von ihm gefassten Beschlüsse unverzüglich eine Niederschrift aufzunehmen und zu unterschreiben (§ 48 Abs. 3 GmbHG).

(7) Je € 1,00 des Nennbetrags eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit Gesetz oder dieser Gesellschaftsvertrag keine andere Mehrheit vorschreibt.

(8) Folgende Beschlüsse bedürfen einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen:

a) Änderung des Gesellschaftsvertrages;
b) Auflösung der Gesellschaft;
c) Erhöhung oder Herabsetzung des Stammkapitals;
d) Aufnahme neuer Gesellschafter.

---

§ 7 Jahresabschluss und Ergebnisverwendung

(1) Der Geschäftsführer hat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres den Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) nebst Lagebericht aufzustellen und der Gesellschafterversammlung zur Feststellung vorzulegen.

(2) Der Jahresabschluss ist durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zu prüfen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben oder durch Gesellschafterbeschluss angeordnet ist.

(3) Über die Verwendung des Jahresergebnisses beschließt die Gesellschafterversammlung. Ausschüttungen an Gesellschafter erfolgen im Verhältnis ihrer Geschäftsanteile.

(4) Vorabausschüttungen auf das zu erwartende Jahresergebnis sind mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung zulässig, sofern die Liquidität der Gesellschaft dies erlaubt.

---

§ 8 Abtretung von Geschäftsanteilen

(1) Die Abtretung von Geschäftsanteilen oder Teilen davon sowie die Begründung von Nießbrauchrechten oder Pfandrechten an Geschäftsanteilen bedürfen der Zustimmung der Gesellschafterversammlung, die mit einer Mehrheit von 75 % der Stimmen aller Gesellschafter gefasst werden muss.

(2) Für den Fall der Abtretung haben die übrigen Gesellschafter ein Vorkaufsrecht im Verhältnis ihrer bisherigen Beteiligung. Das Vorkaufsrecht ist innerhalb von vier Wochen nach Mitteilung der Abtretungsabsicht und der Konditionen schriftlich gegenüber dem veräußernden Gesellschafter auszuüben.

(3) Im Todesfall eines Gesellschafters geht dessen Geschäftsanteil auf die Erben über. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Geschäftsanteil gegen Zahlung einer Abfindung (§ 9) von den Erben einzuziehen, wenn die Erben nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Erbfall nachweisen, dass sie die Voraussetzungen für eine Gesellschafterstellung erfüllen.

---

§ 9 Einziehung von Geschäftsanteilen und Abfindung

(1) Die Gesellschafterversammlung kann die Einziehung von Geschäftsanteilen mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters oder aus wichtigem Grund ohne dessen Zustimmung beschließen.

(2) Als wichtige Gründe gelten insbesondere:

a) Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines Gesellschafters oder Ablehnung mangels Masse;
b) Zwangsvollstreckung in den Geschäftsanteil;
c) Verstoß gegen ein vereinbartes Wettbewerbsverbot;
d) Verurteilung des Gesellschafters wegen einer schwerwiegenden Straftat.

(3) Im Falle der Einziehung erhält der betroffene Gesellschafter eine Abfindung in Höhe des Buchwertes seines Geschäftsanteils, berechnet auf Basis des letzten festgestellten Jahresabschlusses.

---

§ 10 Wettbewerbsverbot

(1) Der Geschäftsführer ist verpflichtet, während der Dauer seiner Bestellung keine Tätigkeiten für Unternehmen auszuüben, die mit der Gesellschaft in unmittelbarem Wettbewerb stehen, und sich auch nicht mittelbar an solchen Unternehmen zu beteiligen, sofern die Gesellschafterversammlung nicht im Einzelfall eine Ausnahme genehmigt.

(2) Dieses Verbot gilt nicht für nicht wesentliche Beteiligungen an börsennotierten Gesellschaften (bis zu 5 %).

---

§ 11 Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit das Gesetz keine andere Form vorschreibt.

---

§ 12 Gründungskosten

Die mit der Gründung der Gesellschaft verbundenen Kosten (Notarkosten, Handelsregistergebühren, Beratungskosten und sonstige Gründungsaufwendungen) trägt die Gesellschaft bis zu einem Betrag von **€ 3.000,00** (in Worten: dreitausend Euro). Übersteigen die Gründungskosten diesen Betrag, trägt der Gründer die übersteigenden Kosten persönlich.

---

§ 13 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung gilt diejenige wirksame und durchführbare Regelung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt.

---

§ 14 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(1) Dieser Gesellschaftsvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Gesellschaftsvertrag ist, soweit gesetzlich zulässig, Dresden.

Gründungserklärung

Der Gründer errichtet hiermit die Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Firma **PrivateMind GmbH** mit Sitz in Dresden nach Maßgabe dieses Gesellschaftsvertrages.

Er übernimmt den Geschäftsanteil mit einem Nennbetrag von **€ 25.000,00** und verpflichtet sich, die Stammeinlage in voller Höhe in bar zu leisten.

Dresden, _____ 2026

_____ **Raffael Reichelt** (Gründer und alleiniger Gesellschafter)

Dieser Gesellschaftsvertrag bedarf der notariellen Beurkundung (§ 2 Abs. 1 GmbHG). Er entfaltet erst mit der Beurkundung und der Eintragung ins Handelsregister seine volle Rechtswirkung.

Offene Punkte für das Notargespräch

Die folgenden Punkte sollten vor der Beurkundung mit dem Notar und dem Steuerberater geklärt werden:

Thema	Frage
§ 181 BGB Befreiung	Soll der GF von Anfang an von Insich-Geschäftsbeschränkungen befreit werden? (Empfehlung: ja, praktisch notwendig bei Einpersonen-GmbH)
Vergütung GF	GF-Dienstvertrag wird separat geschlossen — nicht im Gesellschaftsvertrag regeln
Sacheinlage	Soll das vorhandene GX10-Gerät als Sacheinlage eingebracht werden statt als Barkauf an die GmbH? (steuerliche Implikationen klären)
Firma	Prüfen, ob "PrivateMind GmbH" im Handelsregister Dresden frei ist

Thema	Frage
Gründungskosten-Deckel § 12	Betrag ggf. auf €5.000 erhöhen (Rechts- und Steuerberatung kann teurer werden)
Wettbewerbsverbot § 10	Bei Einpersonen-GmbH meist weniger relevant — kann vereinfacht oder gestrichen werden
Künftiger Investoreneinstieg	Falls TGFS/MBG in Jahr 2–3 Beteiligung erhält: Anpassung §§ 6, 8 nötig